

नेपाल_संस्कृत_वशिवदियालय_ऐन_२०४३

English title: Nepal Sanskrit University Act, 1986

नेपाल संस्कृत वशिवदियालय ऐन, २०४३ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०४३ । ८ । २५ । संशोधन गर्ने ऐन । १. महेन्द्र संस्कृत वशिवदियालय (पहिलो संशोधन) ऐन, २०४९ २०४९ । ०७ । २१ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २. केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ २०६३ । ०६ । २८ । ३. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ २०६४ । ०५ । ०९ । ४. नेपाल संस्कृत वशिवदियालय (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०६४ २०६४ । ०९ । ३० । यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ १५ गतेदेखि लागू भएको । ५. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ०७ । ६. शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ २०७७ । ०३ । ११ । ७. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । २०४३ सालको ऐन नं. २१ । नेपाल संस्कृत वशिवदियालयको स्थापना गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । मा संस्कृत शिक्षालाई उच्चतम तहसम्म सुव्यवस्थिति गर्न संस्कृत वदियाले विविधि क्षेत्रमा प्राप्त गर्दै आएका विशेष उपलब्धिहरूलाई समयानुसार अध्ययन, अनुसन्धान, संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न, परम्परागत धर्म र नैतिक मान्यता, सदाचार र सच्चरित्रताको परपालना गर्दै नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । लाई संस्कृत वदियाको ज्ञान र प्रेरणा प्राप्त गर्ने केन्द्रका रूपमा विकास गर्न, र । केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधति । नेपाल राज्यमा अतिप्राचिन कालदेखि नै संस्कृत वदियाको गौरवमय परम्परा रहँदै आएको र त्यसलाई नरिन्तरता दनिको लागि एक वशिवदियालय स्थापना गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाईसकेकोछ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “नेपाल संस्कृत वशिवदियालय ऐन, २०४३” रहेको छ । (२) यस ऐनका दफा १, ३, ४, १४, १५, १६, १७ र १८ तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछन् र अन्य दफाहरू नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मतिदेखि प्रारम्भ हुनेछन् । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “वशिवदियालय” भन्नाले यो ऐन बमोजिमको नेपाल संस्कृत वशिवदियालय समझनु पर्छ । (ख) “सभा” भन्नाले दफा ४ बमोजिमको वशिवदियालय सभा समझनु पर्छ । (ग) “कार्यकारी परिषद्” भन्नाले दफा ६ बमोजिमको कार्यकारी परिषद् समझनु पर्छ । (घ) “प्राज्ञिक परिषद्” भन्नाले दफा ८ बमोजिमको प्राज्ञिक परिषद् समझनु पर्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (घ१) “सेवा आयोग” भन्नाले दफा ९क. बमोजिमको सेवा आयोग समझनु पर्छ । (ङ) “परीक्षा समिति” भन्नाले दफा २६ बमोजिमको परीक्षा समिति समझनु पर्छ । (च) “केन्द्रीय कार्यालय” भन्नाले उप-कुलपति, शिक्षाध्यक्ष र कुल-सचविको कार्यालयहरूको सामूहिक रूपलाई जनाउँछ । (छ) “वदियापीठ” भन्नाले यो ऐन बमोजिमका वदियापीठ समझनु पर्छ । (ज) “प्राचार्य” भन्नाले वदियापीठका प्रमुख समझनु पर्छ ।

(झ) “शिक्षक” भन्नाले वशिवदियालयमा शिक्षा प्रदान गर्ने प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, उपप्राध्यापक तथा सहायक प्राध्यापक समझनु पर्छ र सो शब्दले वशिवदियालयका विभिन्न तहका प्रशिक्षक तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा शिक्षक भनी तोकेको व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ । (ञ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम समझनु पर्छ । ३. वशिवदियालयको स्थापना: (१) संस्कृतको उच्च शिक्षा सञ्चालनको लागि एक वशिवदियालयको स्थापना हुनेछ । (२) वशिवदियालय अवच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक संगठित संस्था हुनेछ । यस कामको नमित्त आफ्नो एउटा छाप हुनेछ र यसले चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, भोग गर्न, धति बन्धक राख्न र बेचबखिन गर्न समेत सक्नेछ । यसले आफ्नो नामबाट नालेस उजुर गर्न र यस उपर पनि सोही नामबाट नालेस उजुर लाग्न सक्नेछ । (३) वशिवदियालयको केन्द्रीय कार्यालय दाङमा रहनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । ४. वशिवदियालय सभाको गठन: (१) देहायका सदस्यहरू भएको एउटा वशिवदियालय सभा हुनेछ :- । (क) कुलपति - अध्यक्ष । (ख) सह-कुलपति - उपाध्यक्ष । (ग) उप-कुलपति - सदस्य । (घ) केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा झकिएको । (ङ) गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । (च) राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य (शिक्षा सम्बन्धी हेर्ने) - सदस्य । (छ) उप-कुलपति, त्रिभुवन वशिवदियालय - सदस्य । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । (ज) उप-कुलपति, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान - सदस्य । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । (झ) उपकुलपति, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान - सदस्य । (ञ) शिक्षाध्यक्ष - सदस्य सचिव । (ट) वशिवदियालयहरूका भू.पू. उप-कुलपति मध्येबाट एक जना - सदस्य । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । (ठ) सचिव, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय द्वारा संशोधति । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय - सदस्य । (ड) सचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (ड१) अध्यक्ष, वशिवदियालय अनुदान आयोग - सदस्य । (ढ) अध्यक्ष, गुठी संस्थान - सदस्य । (ण) कुल-सचिव - सदस्य । (त) कार्यकारी निर्देशक, नेपाल संस्कृत वशिवदियालय, अनुसन्धान केन्द्र - सदस्य । (थ) प्राचार्यहरूमध्येबाट एक जना - सदस्य । (द) नेपाल संस्कृत वशिवदियालय अन्तर्गत वदियापीठ प्राध्यापक संघ इकाईका सभापति र सचविको निर्वाचक मण्डलद्वारा समानुपातिक एकल संक्रमणीय मतका आधारमा निर्वाचित शिक्षा सम्बन्धी केही

नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । शक्तिषकहरूमध्ये कम्तीमा एक जना महिला सहित तीन जना - सदस्य । स्पष्टीकरण: यस खण्ड अनुसार नरिवाचनमा उम्मेदवार हुन चाहने शक्तिषक कम्तीमा विश्वविद्यालयको स्थायी सेवामा पन्ध्र वर्ष कार्यरत भएको हुनु पर्दछ । यो स्पष्टीकरणको प्रयोजनको लागि विश्वविद्यालयको स्थायी सेवा भन्नाले नेपालका अन्य विश्वविद्यालयमा गरेको स्थायी सेवालाई समेत जनाउँछ ।

केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप । (द१) नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघको प्रतिनिधिक जना - सदस्य । (ध) शक्तिषावदिहरूमध्येबाट एक जना - सदस्य । (न) संस्कृतका प्रतिष्ठित विद्वानहरू मध्येबाट एक जना - सदस्य । (प) नेपाल प्राध्यापक संघको प्रतिनिधिक जना - सदस्य । (फ) नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका कर्मचारी संघको प्रतिनिधिक जना - सदस्य । (ब) चन्दादाताहरू मध्येबाट एक जना - सदस्य । (भ) प्रतिष्ठित समाजसेवी एक जना - सदस्य । (म) नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका सभापतिहरूमध्येबाट एक जना - सदस्य । (२) नरिवाचति र पदेन सदस्यहरू बाहेक सभाका अन्य सदस्यहरूको मनोनयन कार्यकारी परिषद्को सफारसिमा कुलपतिबाट हुनेछ । (३) विद्यार्थी प्रतिनिधिको पदावधि एक वर्षको हुनेछ र पदेन सदस्य बाहेक अन्य सदस्यहरूको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । शक्तिषा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा थप । (४) सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सभाको बैठकको नरिणय प्रमाणित गर्नेछ । ५. सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार: सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) संस्कृत उच्च शक्तिषाका लागि विद्यापीठहरूको स्थापना सञ्चालन र प्रबन्ध गर्ने, । (ख) उत्तर मध्यमा, शास्त्री, आचार्य, विद्यावारिधि उपाधिहरूको स्थापना गर्ने, प्रदान गर्ने, । (ग) विश्वविद्यालयको वार्षिक कार्यक्रमलाई स्वीकृत दिने र वार्षिक बजेट पारित गर्ने, । (घ) विश्वविद्यालयका नियमहरू पारित गर्ने, । (ङ) विश्वविद्यालयलाई मार्गदर्शन दिने, । (च) विश्वविद्यालयको वार्षिक प्रतिविदनमाथि छलफल गर्ने र कार्यक्रमको मूल्याङ्कन गर्ने, । (छ) लेखापरीक्षण प्रतिविदन माथि छलफल गर्ने र स्वीकृत दिने, । (ज) पहिलो संशोधनद्वारा झिकिएको । (झ) आवश्यकतानुसार विशेष समितिहरू गठन गर्ने । ६. कार्यकारी परिषद्को गठन: (१) विश्वविद्यालयको देहायका सदस्यहरू भएको एउटा कार्यकारी परिषद् हुनेछ:- । (क) उप-कुलपति - अध्यक्ष । (ख) शक्तिषाध्यक्ष - सदस्य । (ग) कुल-सचिव - सदस्य । (घ) प्राचार्यहरूमध्येबाट एक जना - सदस्य । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (ङ) शक्तिषकहरूमध्येबाट एक जना - सदस्य । (२) उपदफा (१) को खण्ड (घ) र (ङ) का सदस्यहरूको मनोनयन दोस्रो संशोधनद्वारा थप । उप-कुलपतिको सफारसिमा सभाले तीन वर्षको लागि गर्नेछ । ७. कार्यकारी परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार: कार्यकारी परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजमि हुनेछ:- । (क) सभाको नरिणय र नरिदेशनहरू कार्यान्वयन, गर्ने, । (ख) केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा झिकिएको । (ग) सभामा प्रस्तुत हुने कार्यक्रम, बजेट, प्रगति विवरण, लेखापरीक्षण प्रतिविदन र अन्य प्रस्तावहरू तयार गर्ने, । (घ) विश्वविद्यालयलाई प्राप्त दान-दातव्य ग्रहण गर्ने, । (ङ) विश्वविद्यालयको कोष र चल अचल सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने र सभाको नीति तथा नरिदेशन भित्र रही आवश्यकतानुसार बेचबखिन गर्ने, । (च) विश्वविद्यालय अन्तर्गत सञ्चालित कार्यहरूको रेखदेख गर्ने, ।

(छ) विश्वविद्यालय सम्बन्धी नियमहरूको मस्यौदा तयार गर्ने र सभामा पेश गर्ने, । (ज) विश्वविद्यालयका शक्तिषक तथा कर्मचारी एवं विद्यापीठका प्राचार्यहरूको नयुक्त गर्ने, । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (झ) शैक्षिक तथा प्रशासनिक कामको लागि आवश्यक शक्तिषक तथा कर्मचारीको दरबन्दी तोक्ने । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । ८. प्राज्ञिक परिषद्को गठन: (१) विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा प्राज्ञिक क्षेत्रमा प्रमुख निकायको रूपमा देहायका सदस्यहरू भएको एउटा प्राज्ञिक परिषद् हुनेछ:- । (क) उप-कुलपति - अध्यक्ष । (ख) शक्तिषाध्यक्ष - सदस्य सचिव । (ग) कुल-सचिव - सदस्य । (घ) कार्यकारी नरिदेशक, अनुसन्धान केन्द्र - सदस्य । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (घ१) परीक्षा नियन्त्रक - सदस्य । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (घ२) अध्यक्ष, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ - सदस्य । (ङ) विषय समितिका अध्यक्षहरू पाँच जना - सदस्य । (च) विभागीय प्रमुखमध्येबाट पाँच जना - सदस्य । (छ) प्राचार्यहरूमध्येबाट दुई जना - सदस्य । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (छ१) सम्बन्धन प्राप्त विद्यापीठका प्राचार्यहरूमध्येबाट एकजना - सदस्य । (ज) वरिष्ठ शक्तिषकहरूमध्येबाट दुई जना - सदस्य । (२) पदेन सदस्यहरू बाहेक अन्य सदस्यहरूको मनोनयन दोस्रो संशोधनद्वारा थप । उप-कुलपतिको सफारसिमा सभाबाट हुनेछ । (३) पदेन सदस्यहरू बाहेक अन्य सदस्यहरूको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । ९. प्राज्ञिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार: प्राज्ञिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) विश्वविद्यालयको शैक्षिक प्राज्ञिक कुरामा मुख्य निकायका रूपमा कार्य गर्ने, । (ख) विश्वविद्यालयमा हुने अध्ययन अध्यापनको गुणस्तर, पाठ्यक्रम, परीक्षाको स्तर र कसिमि, मूल्याङ्कन विधिहरू, शक्तिषण सामाग्रीहरू, छात्र भर्ना सम्बन्धी संख्या र योग्यता नरिधारण गर्ने, । (ग) अनुसन्धान सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने र अनुसन्धान कार्यक्रमहरूमा स्वीकृत प्रदान गर्ने, । (घ) विद्यार्थीहरूको शैक्षिक कार्यक्रमको मूल्याङ्कन गर्ने, । (ङ) शक्तिषण र अनुसन्धानको स्तर तोक्ने, । (च) उपाधि मानार्थ उपाधिहरूको व्यवस्था गर्ने, । (छ) विभिन्न तहका नमितित शक्तिषकको न्यूनतम योग्यता तोक्ने । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ९क. सेवा आयोग : (१) विश्वविद्यालयका शक्तिषक तथा कर्मचारीहरूको नयुक्त तथा बढुवाको लागि कार्यकारी परिषद् समक्ष सफारसि गर्न देहायका सदस्यहरू भएको एक सेवा आयोग गठन हुनेछ :- । (क) कुलपतिबाट नयुक्त व्यक्त - अध्यक्ष । (ख) सदस्य, लोकसेवा आयोग - सदस्य । (ग) प्राध्यापकहरूमध्येबाट एकजना -

सदस्य । (२) उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ग) बमोजमिका अध्यक्ष र सदस्यको नयुक्तिको लागि सफारसि गर्न कुलपतबाट सहकुलपतको अध्यक्षतामा सभाका दुईजना सदस्यहरू रहेको एक समिति गठन हुनेछ र सो समितिको सफारसिमा कुलपतबाट अध्यक्ष र सदस्यको नयुक्ति हुनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि नयुक्त अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । (४) सेवा आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा बैठक सम्बन्धी कार्यवधि तोकिए बमोजमि हुनेछ ।

(५) सेवा आयोगको अध्यक्षको पारिश्रमिक, सुवधि र सेवाका अन्य शर्तहरू तथा सदस्यको सुवधि तोकिएबमोजमि हुनेछ । १०. विश्वविद्यालयको संगठन: पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (१) कुलपति, सह-कुलपति, केन्द्रीय कार्यालय, दोस्रो संशोधनद्वारा थप । सेवा आयोग, अनुसन्धान केन्द्र, आङ्गिक विद्यापीठ र सम्बन्धन प्राप्त विद्यापीठहरूको सामूहिक रूप नै विश्वविद्यालयको स्वरूप हुनेछ । (२) उच्च शिक्षाको लागि तोकिएका विषयहरूमा तोकिएका विद्यापीठहरू रहनेछन् । (३) विद्यापीठको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । ११. जम्मेवारी र अधिकार प्रत्यायोजन: (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । नियममा अन्यथा लेखिएकामा बाहेक अन्य सम्पूर्ण अधिकार सभामा नहिति रहनेछ । (२) सभाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । नियममा उल्लेख गरिएका आफ्ना अधिकारहरूमध्ये सबै वा केही अधिकारहरू कार्यकारी परिषद्, प्राज्ञिक परिषद् तथा अन्य पदाधिकारीहरूलाई वा तोकिए बमोजमि स्थापना गरिएका समितिलाई सुम्पन सक्नेछ । १२. धर्म, जाति, जात, वर्ण, लङ्गि वा मतको आधारमा भेदभाव नगरिने: धर्म, जाति, जात, वर्ण, लङ्गि वा कुनै मतको आधारमा कुनै व्यक्तिलाई विश्वविद्यालयको कुनै पद वा कुनै स्नातकोत्तर उपाधि, स्नातक उपाधि, प्रमाणपत्र वा अन्य शैक्षिक उपाधि हासिल गर्न वा अध्ययन गर्न वा सुवधि पाउनबाट बञ्चित गरिने छैन । १३. पदाधिकारीहरू: विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू देहाय बमोजमि हुनेछन्:- । (क) कुलपति । (ख) सह-कुलपति । (ग) उप-कुलपति । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (ग१) सेवा आयोगको अध्यक्ष । (घ) शिक्षाध्यक्ष । (ङ) कुल सचिव । (च) प्राचार्यहरू । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । (छ) तोकिएको अन्य पदाधिकारी । १४. कुलपति: केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधति । (१) प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति हुनेछ । (२) कुलपति विश्वविद्यालयको प्रमुख र सभाको अध्यक्ष हुनेछ । नजि उपस्थिति रहेको अवस्थामा नजिले सभाको बैठकमा र विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा अध्यक्षको आसन ग्रहण गर्नेछ । (३) कुलपतिलाई विश्वविद्यालय वा विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित जुनसुकै विषय वा वस्तुको नरीक्षण वा जाँचबुझ गर्ने, गराउन शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा थप । र नरिदेशन दनि अधिकार हुनेछ । (४) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । नियम विपरीत भएका जुनसुकै कार्यलाई पन कुलपतबाट रद्द गर्न सकिनेछ । (५) कुलपतिको अन्य अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । १५. सह-कुलपति: (१) केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा झकिएको । शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधति । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रवधि मन्त्री वा राज्यमन्त्री विश्वविद्यालयको सह-कुलपति हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा झकिएको । (२) कुलपतिको अनुपस्थितिमा सह-कुलपतिले कुलपतिको कार्यभार सम्हाल्नेछ । (३) सहकुलपतिले आवश्यकता अनुसार विश्वविद्यालयको नरीक्षण गर्न, गराउन र कानूनसम्मत नरिदेशन दनि सक्नेछ ।

१६. उप-कुलपति: (१) विश्वविद्यालयको उप-कुलपति पदमा नयुक्तिका लागि सफारसि पेश गर्न कुलपतबाट सभाका सदस्यहरूमध्येबाट तीन जनाको एक समिति गठन हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि गठित समितिले कुलपति समक्ष उप-कुलपतिको पदको लागि किमतीमा तीन जनाको नामावलीको सफारसि पेश गर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि पेश भएको सफारसि उपर वचार भई कुलपतबाट उप-कुलपतिको नयुक्ति हुनेछ । (४) उप-कुलपतिको कार्यकाल एक पटकमा चार वर्षको हुनेछ । (५) उप-कुलपतिको अनुपस्थितिमा नजिको काम चलाउने सम्बन्धमा कुलपतबाट व्यवस्था भए बमोजमि हुनेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमि व्यवस्था नभएसम्म शिक्षाध्यक्षले उप-कुलपतिको काम चलाउनेछ । (७) उप-कुलपति पूरा समय काम गर्ने वैतनिक पदाधिकारी हुनेछ । नजिको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरू तोकिए बमोजमि हुनेछन् । (८) उप-कुलपति विश्वविद्यालयको प्रमुख प्रशासकीय तथा शैक्षिक पदाधिकारी हुनेछ । (९) कुलपति र सह-कुलपति दुवैको अनुपस्थितिमा विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोह र सभामा उप-कुलपतिले अध्यक्षता गर्नेछ । (१०) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको पालन गर्नु गराउनु उप-कुलपतिको कर्तव्य हुनेछ र यसको प्रयोजनको निमित्त उप-कुलपतिको वचारमा तुरुन्त कुनै काम कारबाही नगरी नहुने आकस्मिक अवस्था आइरहेको छ भन्ने लागेमा नजिले उचित र आवश्यक देखेको काम कारबाही गर्न सक्नेछ र त्यसको सूचना सकभर चाँडो सम्बन्धित पदाधिकारी वा अङ्गलाई दनिछ । (११) उप-कुलपतिले सभाको नरिणय वा आदेशलाई कार्यान्वयन गर्नेछ । (१२) विश्वविद्यालयको सबै काम कारबाही उपर उप-कुलपतिको सामान्य नियन्त्रण रहनेछ । (१३) सभामा पेश हुने सबै विषयहरू उप-कुलपतिभारफत पेश गरिनेछ । (१४) उप-कुलपतिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । १७. शिक्षाध्यक्ष: पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (१) विश्वविद्यालयको शिक्षाध्यक्षको नयुक्ति उप-कुलपतिको सफारसिमा कुलपतबाट एक पटकमा चार वर्षको लागि हुनेछ । (२) शिक्षाध्यक्ष पूरा समय काम गर्ने वैतनिक पदाधिकारी हुनेछ । (३) शिक्षाध्यक्षको अनुपस्थितिमा शिक्षाध्यक्षको काम चलाउन कुलपतिले कुल-सचिवलाई नयुक्त गर्नेछ । (४) शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन

गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । शिक्षाध्यक्षले सभाको नरिणय वा आदेशलाई अभिलेख गरी राख्नु पर्नेछ । सो नरिणय वा आदेशको एक प्रतिलिपि कुलपतिसमक्ष पठाउनु पर्नेछ । (५) विश्वविद्यालयको शैक्षिक प्रशासन शिक्षाध्यक्षको रेखदेखमा रहनेछ । (६) शिक्षाध्यक्षको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा नजिको पारिश्रमिक र सेवाका शर्त तोकिएबमोजमि हुनेछ । १८. कुल-सचिव: पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) विश्वविद्यालयको कुल-सचिवको नयुक्ति उप-कुलपतिको सफारिशमा कुलपतबाट एक पटकमा चार वर्षको लागि हुनेछ । (२) कुल-सचिव पूरा समय काम गर्ने वैतनिक पदाधिकारी हुनेछ ।

(३) कुल-सचिवको रेखदेखमा विश्वविद्यालयको सामान्य प्रशासन कोष रहनेछ र विश्वविद्यालयले अपनाउने आर्थिक नीतिको सम्बन्धमा नजिले आफूलाई उपयुक्त लागेको सल्लाह सभालाई दनिन्छ । (४) सभामा पेश गरिने विश्वविद्यालयको आयव्ययको वार्षिक अनुमान तयार गर्ने, छात्रहरूको नाम दर्ता गर्ने र प्रमाणपत्रको व्यवस्था गर्ने जमिमेवारी कुल-सचिवको हुनेछ । (५) कुल-सचिवले विश्वविद्यालयको हिसाब कतिब तोकिए बमोजमि जाँच लगाई त्यसको प्रतविदन सभामा पेश गर्नेछ । (६) कुल-सचिवको अन्य काम, कर्तव्य, अधिकार तथा नजिको पारिश्रमिक र सेवाका शर्त तोकिए बमोजमि हुनेछ । १९. प्राचार्य तथा अन्य पदाधिकारी: दफा १३ को खण्ड (च) र (छ) मा उल्लेख भएका प्राचार्यहरू र अन्य पदाधिकारीहरूको नयुक्ति सेवाका शर्तहरू, काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । १९क. नयुक्ति गर्नु पर्ने अवधि: केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ द्वारा थप । यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि विश्वविद्यालयको कुनै पदाधिकारीको पद रक्ति भएमा सम्बन्धित अधिकारीले रक्ति भएको तीन महिनाभित्र त्यस्तो पदमा नयुक्ति गरी पूर्त गर्नु पर्नेछ । १९ख. जमिमेवारी तोक्न सक्ने: केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ द्वारा थप । यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विश्वविद्यालयको कुनै पद रक्ति भएमा सो पदपूर्त नभएसम्म दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न बढीमा तीन महिनाको लागि उपकुलपतिको जमिमेवारी सहकुलपतिको परामर्शमा कुलपतले र अन्य पदाधिकारीको जमिमेवारी उपकुलपतले विश्वविद्यालयको कुनै वरिष्ठतम प्राध्यापकलाई तोकनेछ । १९ग. पदबाट हटाउन सक्ने: शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा थप । (१) उप-कुलपति, शिक्षाध्यक्ष, कुलसचिव वा सेवा आयोगको अध्यक्षले आफ्नो पद अनुरूपको जमिमेवारी पूरा नगरेको, इमान्दारीपूर्वक काम नगरेको वा नजिले पद अनुकूलको आचरण नगरेको भनी सभामा तत्काल रहेका एक तहिलाई सदस्यले नजिलाई पदबाट हटाउन कुलपतिसमक्ष लेखित नविदन दिएमा कुलपतले सभाको कुनै सदस्यको अध्यक्षतामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्य र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रवर्धिमन्त्रालयको सचिव रहेको तीन सदस्यीय छानबनि समिति गठन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि गठित छानबनि समितिले सो सम्बन्धमा आवश्यक छानबनि गरी तीस दिनभित्र आफ्नो प्रतविदन कुलपतिसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको प्रतविदन प्राप्त भएपछि कुलपतले सो प्रतविदन सभा समक्ष पेश गर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजमि पेश भएको प्रतविदन उपर छलफल हुँदा सभाका कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एकाउन्न प्रतशित सदस्यले उप-कुलपति, शिक्षाध्यक्ष, कुलसचिव वा सेवा आयोगको अध्यक्षलाई पदबाट हटाउन नरिणय गरेमा कुलपतले उप-कुलपति, शिक्षाध्यक्ष, कुलसचिव वा सेवा आयोगको अध्यक्षलाई पदबाट हटाउने छ । तर त्यसरी हटाउनु अघि नजिलाई सफाई पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन ।

(५) उप-कुलपति, शिक्षाध्यक्ष, कुलसचिव र सेवा आयोगको अध्यक्ष बाहेक विश्वविद्यालयका अन्य पदाधिकारीलाई उपदफा (१) बमोजमिको आरोप छानबनि गर्दा वा पदबाट हटाउँदा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया तोकिए बमोजमि हुनेछ । (६) यस दफा बमोजमि कुनै पदाधिकारी उपर छानबनि सुरु भएमा छ महिनाभित्र अन्तमि नरिणय गरिसक्नु पर्नेछ । त्यस्तो अन्तमि नरिणय नभएसम्म नजिले आफू बहाल रहेको पदमा काम गर्न पाउने छैन । (७) उपदफा (६) बमोजमिको पदाधिकारीले गर्ने दैनिक काम सम्पादन गर्नका लागि कुलपतले विश्वविद्यालयको वरिष्ठतम पदाधिकारीलाई जमिमेवारी तोक्न सक्नेछ । २०. विश्वविद्यालय कोष र त्यसको सञ्चालन र प्रयोग: (१) विश्वविद्यालयको एक कोष रहनेछ, जसमा देहायका रकमहरू रहनेछन्:- । (क) नेपाल सरकारले विश्वविद्यालयलाई दिएको रकम, । (ख) विश्वविद्यालयले सापटी लिएको रकम, । (ग) विश्वविद्यालयको लागि प्राप्त सबै रकम, । (घ) विश्वविद्यालयको लागि दान दातव्य र आर्थिक सहायता स्वरूप दिएको रकम, र । (ङ) मासिक शुल्क तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । (२) विश्वविद्यालय कोषको रकम तोकिएको बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ । (३) उक्त कोषको सञ्चालन तोकिएबमोजमि हुनेछ । (४) विश्वविद्यालयको रकम तोकिएको काममा प्रयोग गरिनेछ । २१. आय व्ययको वार्षिक अनुमान र हिसाब कतिब: (१) विश्वविद्यालयको आय व्ययको वार्षिक तथा पूरक अनुमान कुल-सचिव मार्फत सभामा पेश गरिनेछ । (२) विश्वविद्यालयको हिसाब तोकिए बमोजमि राखिनेछ । २२. लेखापरीक्षण: पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । विश्वविद्यालयको लेखा परीक्षण दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । महालेखा परीक्षकले गर्नेछ । २३. संस्कृत अध्ययन संस्थान विद्यापीठमा परणित हुने: (१) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा चालू भइरहेका संस्कृत अध्ययन संस्थान अन्तर्गतका शिक्षण संस्थाहरू यो ऐन प्रारम्भ भएपछि विद्यापीठमा परणित हुनेछन् । (२) प्रत्येक विद्यापीठको प्रमुख प्राचार्य हुनेछ । २४. दोस्रो संशोधनद्वारा खारेज । २५. दोस्रो संशोधनद्वारा खारेज । २६. परीक्षा समिति: यो ऐन अन्तर्गत परीक्षा संचालन सम्बन्धी सबै व्यवस्थाको लागि तोकिए बमोजमि परीक्षा समिति गठन हुनेछ । २७. दोस्रो संशोधनद्वारा खारेज । २८. परीक्षा समितिको काम,

कर्तव्य र अधिकार: परीक्षा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । २९. विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन चाहने योग्यता: देहायको परीक्षा उत्तीर्ण भएका वदियार्थीहरूलाई तोकिए बमोजमि विश्वविद्यालयमा भर्ना गरिनेछ:- । (क) तोकिएको वषिय र स्तरमा माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा (स्कूल लभिडिग सर्टिफिकेट एक्जामिनेसन), वा । (ख) खण्ड (क) मा उल्लेखित परीक्षाको समान भनी विश्वविद्यालयले तोकेको अरू कुनै परीक्षा । २९क. नशिलुक उच्च शिक्षा तथा छात्रवृत्ति: शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा थप । (१) विश्वविद्यालयले तोकेको मापदण्ड पूरा गरी विश्वविद्यालय वा मातहतका आङ्गिक तथा सामुदायिक शैक्षिक संस्थामा भर्ना । भएका दलित, समान्तीकृत, अपाङ्ग र आर्थिक रूपले विपन्न वदियार्थीको लागि उच्च शिक्षा नशिलुक हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि आधार, मापदण्ड, वर्गीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजमि हुनेछ । (३) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा संशोधित । (३) उपदफा (१) बमोजमिको सुविधा एक वदियार्थीले प्रत्येक तहमा एकपटक मात्र उपभोग गर्न पाउनेछ । (४) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दलित वदियार्थीको लागि प्रावधिक तथा व्यावसायिक उच्च शिक्षामा भर्नाका लागि तोकिए बमोजमिको सटि सुरक्षित गरिनेछ । (५) विश्वविद्यालयले सहिद, बेपत्ता पारिएका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका छोरा, छोरीको लागि प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भए बमोजमि उच्च शिक्षाको व्यवस्था गर्नेछ । (६) कक्षा छदेखि कक्षा दशसम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको वदियार्थीले उच्च शिक्षामा प्रचलित कानून बमोजमि छात्रवृत्ति पाउनेछ । ३०. वार्षिक प्रतविदन: विश्वविद्यालयको वार्षिक प्रतविदन तोकिएको अवधिभित्र सभामा पेश गरिनेछ र सो प्रतविदनलाई सभाले वार्षिक बैठकमा विचार गरी संशोधन गरी वा नगरी पारित गर्नेछ । ३१. मनोनयन: यो ऐन बमोजमि सभाका सदस्यहरूको मनोनयन र सदस्यहरूको रक्ति स्थानको पूर्ति तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३२. काम-कारबाही अवधि नमाननि: विश्वविद्यालयको कुनै पदाधिकारीको स्थान रक्ति भै वा कुनै पदाधिकारीको नयिक्त वा कुनै अङ्गको गठनमा तुरुटि भै काम कारबाही भएको रहेछ भने सो कारणले मात्र त्यस्तो काम कारबाही अवधि मानिने छैन । ३३. सेवा शर्तको विवाद सम्बन्धी व्यवस्था: विश्वविद्यालय र विश्वविद्यालयका कुनै पदाधिकारी वा शिक्षक वा कर्मचारी बीच सेवा शर्त सम्बन्धमा उठेको कुनै पनि विवादको नर्णय तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३४. असल नयितले काम गरेकोमा बचाउ: यो ऐन बमोजमि असल नयित लई गरेको वा गर्न खोजेको कुनै कामको सम्बन्धमा विश्वविद्यालय वा विश्वविद्यालयको कुनै पदाधिकारी उपर मुद्दा चलाउने वा अन्य कुनै कारबाही गरिने छैन । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ३४क. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । ३५. विश्वविद्यालयलाई छुट र सुविधा: प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रेसन गर्नु पर्ने जुनसुकै लिखित रजिष्ट्रेसन गर्नु परेमा रजिष्ट्रेसन दस्तुर लाग्ने छैन । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ द्वारा थप । ३५क. स्वीकृत लिनु पर्ने: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक व्ययभार पर्ने विषयमा नयिम बनाउँदा वा कार्य गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृत लिनु पर्नेछ । ३६. दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । नयिम बनाउने अधिकार: यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयित गर्न विश्वविद्यालयले आवश्यक दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । नयिम बनाउन सक्नेछ ।